

L'impact du régime foncier Sur l'investissement Au Maroc



71

Mounia RHOMRI MOUNIR

Enseignante-chercheuse à La FSJES de Meknès

Introduction:

Nul ne peut nier le rôle prépondérant de l'investissement dans la promotion du développement économique de tout pays. Certes ce rôle ne peut être joué qu'avec l'existence de plusieurs facteurs parmi lesquels l'efficacité du régime foncier se révèle d'une grande ampleur.

Ainsi la possession immobilière constitue une source de richesse et une condition essentielle pour la réussite de tout investissement. Elle constitue dès lors, un point d'attractivité du législateur marocain qui l'a organisé selon les spécificités de la société, mais dans le but d'établir une sécurisation des opérations foncières, par conséquent mener un essor économique considérable.

Le présent sujet se rapporte à l'étude de la stratégie tracée par le législateur afin de faire du régime foncier un levier pour le développement économique. En fait le régime foncier reflète la stratégie adoptée par le législateur déterminant « l'ensemble des règles juridiques concernant les immeubles. Cela comprend, dès lors, les terrains, les bâtiments et les droits portant sur un immeuble, le droit de la propriété, ses attributs, ses démembrements »¹.

D'ailleurs la situation foncière actuelle n'est que le résultat des différentes phases qui se sont succédées au Maroc. Avant l'instauration de l'islam au Maroc, la propriété foncière était principalement collective et tribale, vue l'absence de la notion de propriété proprement dite ; or il existait un concept de territoire.

L'arrivée des arabes avait introduit la distinction entre la propriété éminente qui était reconnue à la communauté musulmane (oumma) et l'usufruit au détenteur effectif de la terre ; pendant cette période c'est le souverain qui exerce un pouvoir permanent sur les terres au nom de la communauté musulmane et en parallèle des tribus qui occupaient ces terres et détenaient l'usufruit. C'est durant cette période que la diversité des statuts s'est établit progressivement au Maroc, les terres de kharja deviennent essentiellement des terres collectives.

1-Stéphane Gignoux « appréhender le droit marocain de l'immobilier : une approche transversale « droit privé-droit public » essai sur le droit foncier marocain, collection électronique « les études et essais du centre Jacques Berque n° 30 – avril 2015 – rabat – Maroc, www.cjb.ma, p : 4.

Sous le protectorat, de nouvelles formes de terres surgissent, c'est ainsi les terres Melk se développent par l'établissement des colons arabes, d'autre part les terres sans maîtres ou confisquées ont donné lieu à la naissance des terres guich qui sont des terres attribuées aux tribus en contrepartie de services militaires rendus.

En l'occurrence, le colonisateur a imposé sa nouvelle conception du droit de propriété permettant de répondre aux besoins de faciliter la colonisation foncière et sa sécurisation. A cet égard le protectorat a instauré un nouveau régime foncier se basant sur l'immatriculation foncière facultative de la propriété qui se juxtapose aux autres formes de propriété régies par la coutume ou le droit musulman. Et pour assurer la réalisation de ses objectifs, le colonisateur fut autorisé à acquérir les terres Melk en plus des terres collectives accompagné d'un dispositif de protection des terres de tribu permettant de mettre en place un régime de dépendance absolue des tribus à la tutelle de l'autorité coloniale. Partant l'Etat colonial étendit le domaine makhzen en distinguant entre le domaine public et le domaine privé de l'Etat.

A la veille de l'indépendance, la situation foncière au Maroc s'est confronté à une diversité des statuts de terres, aussi à un double régime foncier fondé d'une part sur le droit musulman pour les propriétés non immatriculées et sur le régime facultatif d'immatriculation des immeubles par leur inscription sur le livre foncier.

Avec l'indépendance, le Maroc a procédé à la récupération de son patrimoine foncier ensuite sa redistribution à la paysannerie spoliée. Par ailleurs les terres collectives ont été placées sous l'administration d'un conseil de tutelles quant aux terres confisquées elles ont été mises sous séquestre et placées sous la tutelle du ministère des finances. Ensuite, le Maroc s'est penché au développement de son secteur agricole qui a constitué l'une des priorités des nouvelles autorités pour assurer le développement économique du pays. Par conséquent, A l'issue de l'indépendance, le Maroc dispose d'une diversité de statuts de terres et aussi d'un régime foncier hybride associant le système des livres fonciers pour les terres immatriculées inspiré de l'acte « torrens » australien d'une part et l'application du droit musulman pour les terres non immatriculées¹.

Partant, le droit immobilier marocain trouve son origine dans l'évolution sociale vécue par le pays qui a donné naissance à une juxtaposition de différentes sources celles du droit musulman et du droit d'inspiration occidentale. Ainsi les principales lois constituant le dispositif législatif marocain s'envisagent d'une part dans les textes constituant le fondement du droit foncier, à savoir le dahir du 12 aout 1913 sur l'immatriculation des immeubles actuellement complété et modifié par la loi 14-07², et le dahir du 12 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés. Ces deux textes constituent la matrice du droit foncier marocain, qui par la suite, ont été complétés par d'autres textes telle que la loi n° 18.00 du 3 octobre 2002 sur la copropriété des immeubles bâtis, la loi n° 44.00 du 3 octobre 2002 sur la vente des immeubles en l'état futur d'achèvement. L'ensemble de tous les textes

1- Paul Decoux « droit foncier marocain », imprimerie el maarif al Jadida, rabat, éditions la porte, 2002, p 12.

2- La loi n°14-07 promulguée par le dahir n°1.11.177 du 22 novembre 2011, B O n°5998 du 24 novembre 2011, p 5575.

régissant la matière se trouve coiffer par l'article 35 de la constitution marocaine du 29 juillet 2011 qui garantit le droit de propriété dont la seule limitation possible se révèle dans l'exigence du développement économique et sociale.

La réglementation du foncier au Maroc représente une exigence de priorité pour le Maroc à travers laquelle le législateur tend à sécuriser les opérations foncières afin qu'elles puissent jouer un rôle efficace dans le développement économique, l'originalité du système foncier marocain a fait de son étude un pôle d'intérêt de plusieurs écritures, de même que la fréquence et la densité des opérations foncières ont nécessité une forte intervention de la jurisprudence au niveau du contentieux foncier.

73

Dans ce cadre, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a précisé - à travers les assises nationales consacrées au thème « la politique foncière de l'Etat et son rôle dans le développement économique et social » qui ont eu lieu les 08 et 09 décembre 2015 au palais des congrès à skhirat- que **« le foncier est considéré comme un facteur de production stratégique et un levier fondamental pour le développement durable dans toutes ses dimensions. Par conséquent il constitue l'assise principale pour stimuler l'investissement productif, générateur de revenu, créateur d'emplois, et aussi pour lancer des projets d'investissement dans les différents domaines de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme, des services et d'autres encore. »**¹

Dès lors, le Maroc a fait du secteur foncier un atout pour le décollage et la prospérité de son économie et des investissements. Dans ce cadre, **le dispositif juridique constitue un véritable défi pour la mise à niveau de ce secteur ; or, l'héritage foncier au Maroc est-il apte de répondre aux besoins de l'investissement et d'assurer une sécurisation foncière, en faisant du secteur foncier un levier de développement économique ?**

L'analyse de cette problématique nécessite une valorisation de la politique foncière de l'Etat à travers :

* d'une part, l'examen des divers statuts de terres constituant le potentiel foncier assurant une assiette qui abrite la réalisation des projets, aussi de traiter leurs caractéristiques afin de déduire les différentes répercussions sur développement de l'investissement.

*et d'autre part, l'examen des régimes juridiques de terres voués à assurer une sécurisation des opérations foncières, entant que condition essentielle pour la réalisation de la prospérité économique du pays.

I- L'impact de la diversité des statuts de terres sur le développement de l'investissement au Maroc

L'accès des investisseurs au foncier constitue une condition essentielle et un appui pour la réalisation de l'investissement. Dans ce cadre, le Maroc connaît une diversité et une complexité de ses statuts de terres attestant l'héritage foncier des différents systèmes foncières qui se sont succédés au Maroc.

1- Royaume du Maroc – ministère de la culture et de la communication – département de la communication, portail national, www.maroc.ma

Mais avant de traiter l'impact de l'hétérogénéité de ces statuts sur la prospérité de l'investissement, il convient, tout d'abord de les examiner.

1- Diversité des statuts de terres au Maroc

L'espace foncier marocain se caractérise par la diversité des statuts juridiques de terres constituées à travers les différentes étapes vécues par le Maroc, l'éclaircissement de cette hétérogénéité s'appuiera sur les statuts liés aux « terres collectives », terres « habous », les terres « guich », les « terres domaniales » et le « Melk ».

1.1- Les terres collectives

Ce sont des terres rurales appartenant en pleine propriété, à titre collectif, à des groupements ethniques qui sont constitués par des tribus, des fractions des douars, au sein desquels les fractions de chacun ne sont pas déterminées¹.

La gérance des terres collectives, est faite conformément à l'usage local et aux textes spéciaux régissant la matière appartient à une assemblée dite « jemmaa » représentée par un ou plusieurs délégués « Naib ».

Ce statut de terres dispose de ses propres caractères, c'est ainsi, ces terres ne s'héritent pas et sont imprescriptibles, insaisissables et inaliénables, elles peuvent faire objet d'une délimitation ou d'une immatriculation foncière, ceci à la demande de la collectivité ou de l'autorité de tutelles, la procédure d'immatriculation est payante. En outre le droit de propriété de la tribu sur la terre dont elle jouit collectivement ne peut s'exercer que sous la tutelle de l'Etat assuré par le conseil de tutelle, présidé par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture.²

1.2- Les terres guich

Leur origine se creuse dans le passé car ce sont des terres qui avaient été accordées en jouissance par les souverains aux tribus en contrepartie d'un service rendu à caractère militaire. Elles se situaient à Meknès, Fès, Marrakech, Rabat. Actuellement les terres guich restent encore exploitées par les groupements ethniques, sous la tutelle du ministère de l'intérieur.

Ainsi, le régime guich se caractérise par le démembrement du droit de propriété, l'Etat dispose de la nue-propriété de ces terres et les collectivités guich sont titulaires d'un simple droit de jouissance. En outre, il convient de signaler que ces terres sont inaliénables, insaisissables, imprescriptibles et peuvent faire objet d'expropriation pour cause d'utilité publique, de même que ces terres ne s'héritent pas, mais c'est le droit à une quote-part qui est transmissible aux males majeures. Quant à leur immatriculation elle est gratuite et facultative mais elle représente une difficulté

1- Paul Decoux « droit foncier marocain », op.cit., p463.

2- Cabinet Masnaoui, Droit foncier marocain « les statuts », le foncier au Maroc : outil de développement économique, bulletin d'information périodique n°745, juillet /août 2005, édité par editinfo, société d'édition et d'ingénierie de la formation, p : 8.

quant à sa procédure qui est lente et complexe puisqu'elle ouvre la voie à toutes contestations et oppositions.

Si à l'issu du protectorat les terres guich étaient très importantes puisqu'elles occupaient 768000 hectares, actuellement il ne reste que 210000hectares vu la cession des parcelles de ces terres a été effectuée en faveur des particuliers, par conséquent une grande autonomie a été conférée à certains possesseurs de ces terres qui ont évolués vers le statut de la propriété privé(Melk) ou vers le statut des terres collectives.¹

Or ; les terres guichs ne créent pas un sentiment de stabilité chez les usagers vu leur caractère précaire de même qu'elles ne sont régies par aucun texte spécifique.²

75

1.3- Les immeubles habous :

Les biens habous est une institution importante dont la gestion a été confié depuis l'indépendance au ministère des habous. Ainsi si ces biens sont soumis aux dispositions du droit musulman (rite malékite) et à certaines coutumes et traditions locales, il convient de signaler qu'ils ont été régis aussi par de nombreuses dispositions législatives et règlementaires. Actuellement, ils sont réglementés par le dahir n°1.09.236 du 23 février 2010 formant code des habous, ce dernier définit les habous comme étant tout bien immobilisé d'une façon perpétuelle ou à temps dont la jouissance profite à une œuvre charitable et pieuse publique ou privé.

Leurs caractéristiques se résument dans le fait que le bien habous est inaliénable ceci dit qu'il ne peut être cédé ni à titre onéreux ni à titre gratuit sauf en cas d'existence d'une disposition dans l'acte constitutif il peut être loué ou échangé. En plus il est imprescriptible et insaisissable, en ce sens il ne peut constituer une garantie pour le créancier qui ne peut même saisir les fruits de l'immeuble constitué en habous³.

1.4- Les terres domaniales

Les terres domaniales constituent une prorogation des terres Mekhzen. Il convient de signaler qu'avant l'arrivée de la colonisation il y avait confusion entre le domaine privé du souverain et le domaine de l'Etat ; or cette distinction s'est établie en 1912, et au moment de l'indépendance, une grande partie des immeubles récupérés par l'Etat a constitué un bien domanial de l'Etat tandis que le reste a été soit acheté par les grandes ou moyennes entreprises, notamment agricoles, soit transféré à des sociétés d'Etat.

1- Amina MABROUK MAHLAOUI « les statuts fonciers au Maroc-approche juridique », mémoire, rabat, novembre 2002, p 8.

2- Royaume du Maroc « marchés fonciers pour la croissance économique au Maroc, volume – héritage et structures foncières au Maroc, les contraintes structurelles et institutionnelles à l'émergence d'un marché efficient du foncier au Maroc, document Edition la banque mondiale, rapport n° 49970-MA, 31 mai 2008, p : 7

3- Droit foncier marocain « les statuts », le foncier au Maroc : outil de développement économique, op.cit. p : 9.

Le domaine de l'Etat est composé du domaine public (route, rivage de la mer, ports et autres) géré par le ministère de l'équipement. Il est inaliénable, imprescriptible, insaisissables et non soumis à l'expropriation pour utilité publique, il peut être occupé temporairement, délimité administrativement et déclassé en domaine privé selon la procédure réglementaire d'usage.

Le domaine privé de l'Etat concerne les terrains nus ou bâtis domaniaux non publics et qui ont été ajoutés au domaine de l'Etat par divers moyens telle que l'expropriation, la confiscation, géré par la direction des domaines du ministère des finances. Il représente les mêmes caractéristiques que le domaine public de l'Etat avec la particularité de la possibilité de son aliénation sous certaines conditions¹

A ces cas vient s'ajouter le domaine forestier tel que les forêts et les dunes, géré par le haut-commissariat aux eaux et forêts².

D'ailleurs le domaine privé de l'Etat joue un rôle prépondérant dans le développement économique puisqu'il est constitué de biens cessibles pour l'aménagement urbain, le développement touristique ou le développement industriel notamment la création des zones industrielles, ou encore il peut être voué au domaine agricole car il procure des terres agricoles en vue de la réalisation d'activités agricoles d'intérêt général par le biais des sociétés de l'Etat. Partant un domaine encourageant de l'investissement et assurant un développement économique.³ Par conséquent, il procure une assiette foncière très importante mobilisée pour appuyer les chantiers de mise à niveau des infrastructures de bases et les grands projets de développement, donc il reflète la contribution de l'Etat à la réalisation de la dynamique de développement économique et social du pays

Sous cet angle le foncier privé de l'Etat a été mobilisé au profit de l'investissement, c'est ainsi que plusieurs modifications ont été établies en vertu de la lettre royale du 9 janvier 2002, au niveau de l'article 82 du décret royal du 21 avril 1967 portant règlement général de la comptabilité publique à l'effet d'autoriser la cession des terrains de l'Etat par :

- l'arrêté des walis de régions pour des projets dans les secteurs de l'industrie, de l'agro-industrie, du tourisme, de l'habitat, de l'artisanat, des mines, de la santé, de l'énergie, de l'éducation et de la formation lorsque l'investissement est inférieur à 200 millions de dirhams.

1- Droit foncier marocain « les statuts », le foncier au Maroc : outil de développement économique, p : 6.

2- Royaume du Maroc « marchés fonciers pour la croissance économique au Maroc, volume – héritage et structures foncières au Maroc, les contraintes structurelles et institutionnelles à l'émergence d'un marché efficient du foncier au Maroc, op.cit., p : 9.

3- Royaume du Maroc « marchés fonciers pour la croissance économique au Maroc, volume – héritage et structures foncières au Maroc, les contraintes structurelles et institutionnelles à l'émergence d'un marché efficient du foncier au Maroc, op.cit., p : 9.

- par arrêté du ministre des finances pour les projets dont l'investissement dépasse 200 millions de dirhams ou pour ceux en dehors des secteurs susvisés quel que soit leur montant.

A titre d'exemple, l'Etat marocain a mobilisé au titre de l'année 2014 une superficie globale de 5080 Ha réparti comme suit :

2935 hectares ont été mobilisés au profit du secteur de l'énergie dans le cadre de la mise en œuvre de la politique gouvernementale visant le développement des énergies renouvelables, 1057 hectares en faveur du secteur des mines,

608 hectares pour le secteur de l'habitat et la lutte contre l'habitat insalubre

77

154 hectares pour le secteur du tourisme en vue de la création des zones d'aménagement touristique et la réalisation de divers projets touristiques et réalisation de divers projets touristiques et résidentiels¹(le rôle du domaine privé de l'Etat dans la dynamique de développement économique et social)

1.5-les immeubles Melk

Les immeubles Melk sont des biens qui font objet de pleine propriété privée. Il s'agit de terres qui peuvent être exploitées individuellement soit dans l'indivision². Celle-ci peut résulter soit d'une transmission successorale, d'un contrat ou même provenir d'une possession paisible de l'immeuble, publique, exercée à titre de propriétaire, non interrompue pendant dix ans à l'égard des tiers, et quarante ans lorsqu'elle joue à l'égard des proches³.

Le bien Melk s'introduisit au Maroc avec l'établissement des colons arabes avec la conquête musulmane qui étaient seuls autorisés à posséder la terre en pleine propriété, ce bien se développa notamment par la transmission successorale et par la possession. L'existence de ce bien s'est renforcé le protectorat qui a introduit le droit de propriété selon le code civil français par le biais de l'immatriculation afin de procurer un statut favorable à la libre entreprise ce qui a conféré aux européens de larges possibilités pour acquérir des biens fonciers sur les terres collectives.

Par ailleurs, le bien Melk jouit de ses propres spécificités, il s'agit d'un bien aliénable, prescriptible (lorsqu'il s'agit d'un bien Melk non immatriculé) et saisissable, de même qu'il peut faire l'objet de l'expropriation pour cause d'utilité publique et peut être soumis à l'immatriculation obligatoire ou facultative. En conséquence le Melk représente plusieurs avantages pour le développement économique sur plusieurs niveaux car il assure un droit de propriété stable sur la terre, il permet, en l'occurrence, les mutations, location voire les hypothèques lorsqu'il s'agit d'un Melk immatriculé, c'est un moyen propice pour encourager la

1- Royaume du Maroc « rapport sur le foncier public mobilisé pour l'investissement », ministère de l'économie et des finances, www.finances.gov.ma, p : 6.

2- Taleb bensouda korachi « la gestion foncière au Maroc et en Tunisie », actes de symposium-barcelone le 22-25 septembre 1986, p : 86.

3- Les articles 250 et 251 du dahir n°1.11.178 du 22 novembre 2011 portant promulgation de la loi n° 39.08 portant code des droits réels.

liberté d'entreprendre, d'investir son capital pour d'autres activités plus lucratives et de transférer aux autres l'opportunité de mettre en valeur la terre, donc il représente un modèle adapté aux impératifs du développement économique.¹

2. Les limites au développement de l'investissement liées à la diversité des statuts de terres

La structure actuelle de l'espace foncier marocain reflète la densité des méthodes d'exploitation de la terre selon ses diverses conceptions, cependant les contraintes du développement économique tracent des critères spécifiques liés au mode d'exploitation des terres.

78

Cependant les spécificités de ces statuts et leurs diversités représentent une entrave capitale à l'investissement privé vu leur complexité, d'ailleurs c'est ce qui a été exprimé à travers des statistiques effectuées dans ce cadre, car plus de 40% des entreprises marocaines considèrent l'accès au foncier comme un obstacle majeur ou très sévère contre 9% en Roumanie et 7% en Turquie². En fait, ces difficultés peuvent s'éclaircir à travers chaque statut, celles-ci se représentent principalement dans ce qui suit :

En premier lieu, les terres habous représentent un caractère très diversifié (public, de famille, zaouia) et aussi très complexe ; en sus leur mode de cession s'avère très complexe puisque leur cession ne peut être effectuée que selon deux approches, à savoir :

La cession par adjudication, après autorisation de Sa Majesté le Roi et par dahir. De même que les habous privé sont incessibles mais demeurent exploités par les bénéficiaires qui peuvent les céder en location mais ne peuvent pas faire objet d'hypothèque. Par conséquent, leur mode de cession rend leur mobilisation dans des projets d'investissement complexe.

Quant aux terres guich, elles sont caractérisées par le morcellement des propriétés agricoles en plus de l'instabilité des ayants droit, ce qui se reflète sur la baisse de leur niveaux de productivité et rend leur mode de fonctionnement inefficace. Pour leur doter d'une valeur ajoutée notamment dans l'épanouissement du secteur agricole, l'Etat a lancé une réflexion vouée à assainir ces réserves et les mobiliser progressivement via des actions de la privatisation dans des projets d'envergure, notamment immobilier.

Par ailleurs, le statut des terres collectives représente un obstacle à l'investissement et à l'accroissement de la productivité, ces entraves reviennent à l'instabilité de leur occupation par les ayants droits qui ne disposent que d'un droit

1- Royaume du Maroc « marchés fonciers pour la croissance économique au Maroc, volume – héritage et structures foncières au Maroc, les contraintes structurelles et institutionnelles à l'émergence d'un marché efficient du foncier au Maroc, op.cit., p : 12.

2- Meyssoune Belmaza « le foncier, un frein à l'investissement au Maroc », Libération, www.libe.ma, jeudi 3 mars 2016, p : 1

de jouissance, de même que cette instabilité peut être suscitée par le décès d'un ayant droit s'il n'a pas laissé des descendants males, sa part, dans ce cas sera récupérée par la collectivité pour la réattribuer à de nouveaux ayants droit . A ajouter aussi que ce statut ne confère pas une garantie pour le remboursement du crédit, ce qui freine l'attribution des crédits aux exploitants de ces terres et se reflète ce qui affaiblit l'investissement privé de ces terres.

Ainsi, si le domaine public et privé de l'Etat représente plusieurs avantages à la dynamique de l'investissement, leur contribution à l'encouragement de l'initiative privée s'avère faible car leur cession est lente et complexe.

Enfin les terres Melk qui constituent un modèle pour assurer la dynamique de développement économique. Elles souffrent à son tour de plusieurs contraintes qui limitent leur rendement à ce niveau, celles-ci s'envisagent essentiellement dans les difficultés liées à :

- l'indivision
- l'incertitude liée à des droits de propriété mal définis
- et encore à la concurrence inéquitable des citoyens fortunés pour cette forme d'épargne

Certes l'indivision ou copropriété caractérise essentiellement les propriétés du statut Melk qu'elles soient immatriculées ou non , elle constitue un état qui empêche toute transaction formelle sur le bien sans l'accord des copropriétaires car le droit de chaque indivisaire porte sur l'ensemble et non sur une partie du bien commun et une régularisation des droits de propriété dans ce cas nécessite une division subordonnée à des calculs de quotepart telles qu'elles sont précisées par le droit musulman.

De même que les partages formels sont rares, ceci revient, d'une part à la volonté des familles qui préfèrent de rester dans un état de copropriété pour éviter le démembrement du patrimoine familial.

Et d'autre part aux difficultés administratives et d'aboutissement des procédures de partage, de même que le partage est évité pour échapper au paiement des droits. Par conséquent, l'état de l'indivision peut se proroger sur plusieurs générations suscitant un état d'indivision plus complexe. Donc l'état d'indivision constitue un sursis à l'exploitation de ces terres, dans ce cadre il est à signaler qu'en 1997 l'ensemble des co-divisaires exploite la propriété indivise dans 39% des cas, et dans 34% des cas elle est exploitée par un ou plusieurs indivisaires.¹

Partant la diversité des statuts de terres suscite une multiplicité d'intervenant au niveau de leur gestion et administration ce qui complique de plus en plus leur exploitation et freinera leur contribution à la promotion de l'investissement.

1- Royaume du Maroc « marchés fonciers pour la croissance économique au Maroc, volume – héritage et structures foncières au Maroc, les contraintes structurelles et institutionnelles à l'émergence d'un marché efficient du foncier au Maroc, op.cit., p : 44

II – L'impact de la dualité du régime juridique sur l'investissement

L'histoire vécue par le Maroc a imprégné son régime foncier, celui-ci se spécifie par sa dualité. Certes, le Maroc connaît la coexistence de deux régimes fonciers qui se juxtaposent, à savoir le régime traditionnel lié aux immeubles Melk non immatriculés et le régime moderne de l'immatriculation foncière.

1. L'impact du régime traditionnel sur le développement de l'investissement au Maroc

80

La situation juridique actuelle du régime foncier marocain n'est que l'héritage du passé, ainsi l'accession du Maroc à l'indépendance l'a confronté à la subsistance de deux régimes fonciers dont l'un est traditionnel régi par les prescriptions du droit musulman, d'une part et un régime moderne lié aux immeubles immatriculés à savoir le régime de l'immatriculation foncière. Leur juxtaposition vise essentiellement la sécurisation des opérations foncières malgré les divergences de leurs mécanismes.

Tout d'abord, il est à noter que le Melk non immatriculé a été depuis le XXème siècle apprécié par comparaison avec les immeubles immatriculés. Ceux-ci constituent une part importante de la réserve foncière au Maroc car l'acte prouvant la propriété « moulkiya » est préparé par des adouls présents dans le territoire, de même qu'elle est bien connue et bien comprise par les populations rurales, elle est d'accès aisé et son cout est faible¹. Le régime traditionnel régit les pratiques ancestrales foncières qui sont inspirées du droit musulman et les coutumes locales selon lesquelles les droits sont authentifiés par des actes adulaires. dans ce cadre, l'acte de propriété traditionnel(moulkiya) est établi par des adouls et authentifié par cadi chargé des affaires notariales et enregistré dans le registre de la propriété tenu au tribunal de première instance².

Or ; ce régime représente plusieurs inconvénients aux investisseurs immobiliers tenant à l'absence de publicité des droits prétendus, par conséquent la méconnaissance par les tiers et parfois par les ayants droits de l'immeuble concerné ,elle touche tous les détails liés au bien, sa situation, sa consistance , ses limites ainsi que la nature et les droits qui s'y exercent et leurs véritables détenteurs, de même que le droit prétendu existe jusqu'à preuve du contraire.

Une telle situation provoque une insécurité des transactions de sorte que le même propriétaire peut vendre le même terrain successivement à plusieurs acheteurs ce qui leur fait entrer dans une situation de conflits lorsqu'ils veulent prendre possession,

1- Royaume du Maroc « marchés fonciers pour la croissance économique au Maroc, volume – héritage et structures foncières au Maroc, les contraintes structurelles et institutionnelles à l'émergence d'un marché efficient du foncier au Maroc, op.cit., p : 28

2- Royaume du Maroc « marchés fonciers pour la croissance économique au Maroc, volume – héritage et structures foncières au Maroc, les contraintes structurelles et institutionnelles à l'émergence d'un marché efficient du foncier au Maroc, op.cit., p : 27

ceci s'ils ne trouvent pas sur le terrain un occupant qui en jouissait depuis plusieurs années.

En plus les immeubles non immatriculés représentent une difficulté d'accès au crédit vu l'incertitude de la garantie réelle ce qui entrave la mise en valeur de l'immeuble et se reflète sur la faiblesse des investissements puisque la banque se désengage du financement des projets dans ce cas.

Ses inconvénients constituent la source principale des litiges entre riverains et d'autres prétendants, d'ailleurs ces conflits constituent plus de 50 % des affaires déferées aux tribunaux¹.

81

Pour surmonter ces difficultés le régime d'immatriculation s'impose.

En couvrant des surfaces importantes du royaume et plus spécialement le monde rural ou dans les périmètres péri urbain, le régime traditionnel ne procure pas un état certain sur l'immeuble et ne permet pas de connaître l'entière situation juridique de l'immeuble, ses contrariétés et son incertitude repoussent des investissements de grande envergure.

2- L'impact du régime de l'immatriculation foncière sur le développement de l'investissement au Maroc

Institué au Maroc par le dahir du 12 aout 1913, le régime de l'immatriculation foncière trouve son origine dans les livres fonciers issus de l'acte de torrens. Celui-ci s'inspire essentiellement de certains principes appliqués par divers Etats tels que l'Allemagne, la Tunisie, la suisse, le Congo, le Sénégal, la cote d'ivoire le Dahomey et par certains Etats des USA².

En outre, l'immatriculation constitue un mode d'enregistrement et de publicité des droits qui consiste à inscrire sur des registres spéciaux, appelés « livres fonciers », chaque immeuble ou parcelle sous un numéro d'ordre unique, avec des déterminations topographiques et juridiques propres à préciser exactement et définitivement le droit de son propriétaire.³

Après la délimitation précise de l'immeuble sur le terrain et sa restitution sur les maps cadastrales qui donnent aux limites du terrain et à sa contenance une valeur juridique et après avoir procédé à la purge donnant naissance à la propriété et débarrassant celle-ci de tous droits réels ou charges foncières antérieures à l'immatriculation, un titre foncier définitif et inattaquable est établi. Le livre foncier

1- Mohamed M'HASSNI, Mohamed FELJI et Hamid KHALALI " le système foncier au Maroc, une sécurité et un facteur de développement durable, au milieu urbain et rural, 2nd FIG régional conférence, Marrakech ; Morocco ; december 2-5, 2003, p : 3.

2- Mohamed M'HASSNI, Mohamed FELJI et Hamid KHALALI " le système foncier au Maroc, une sécurité et un facteur de développement durable, au milieu urbain et rural, 2nd FIG régional conférence, Marrakech ; Morocco ; décembre 2-5, 2003, p : 5

3- Royaume du Maroc « marchés fonciers pour la croissance économique au Maroc, volume – héritage et structures foncières au Maroc, les contraintes structurelles et institutionnelles à l'émergence d'un marché efficient du foncier au Maroc, op.cit., p : 29

constitue l'état civil complet de chaque immeuble immatriculé qui permet l'accès rapide à toutes les informations sur le bien immatriculé, ce qui constitue, en l'occurrence, un appui pour la sécurisation des opérations foncières.

Sous cet angle, l'immatriculation foncière confère une grande notoriété pour l'immeuble immatriculé car elle permet l'identification des immeubles et des droits qui s'y rattachent, c'est un mode stimulant pour le marché immobilier et pour l'investissement, de même qu'elle représente une garantie pour l'octroi du crédit comme moyen essentiel de financement des projets et de mise en valeur des immeubles. Sous cet angle, une propriété foncière immatriculée facilite à son propriétaire l'accès aux liquidités et à la réalisation des projets. Donc, ses avantages se reflètent positivement sur l'encouragement de l'initiative privée et la valorisation de la propriété foncière.

Néanmoins, malgré les avantages de l'immatriculation et l'ampleur de son rôle dans la sécurisation des opérations foncières entant qu'appui fondamental pour le développement économique du pays, plusieurs facteurs entravent les résultats escomptés de ce régime.

Tout d'abord, le législateur a fait de l'immatriculation un régime facultatif laissant aux citoyens la liberté d'adhésion à ce régime. Ainsi la majorité de la population marocaine, surtout au milieu rural, s'attache au régime traditionnel appliqué aux propriétés non immatriculés. Ce choix peut être justifié par le fait que les propriétaires n'arrivent pas à appréhender les techniques de ce régime, en plus l'ignorance de la procédure à suivre. Ce qui Justifie les lacunes et les carences existantes au niveau des dossiers présentés,

Une situation qui s'aggrave encore par la complexité et la lenteur de la procédure d'immatriculation et aussi par le cout élevé des frais nécessité par la procédure que ce soit les frais d'établissement des actes ou encore les frais de publicité¹. En plus de ces facteurs s'ajoute le problème de l'indivision qui limite l'efficacité du régime d'immatriculation au cas d'acquisition du terrain par un seul propriétaire , les indivisaires refusent d'immatriculer leur propriété Melk indivise puisque l'indivision entrave leur vente ce qui limite leur accès au marché² et même si la propriété indivise est immatriculé, les copropriétaires évitent de mettre fin à l'indivision vu le cout élevé du morcellement de la propriété titrée.³

1- Aissam Zinedine « la reforme apportée par la loi 14-07 face aux dysfonctionnements du régime de l'immatriculation foncière », imprimerie NAJAH AL JADIDA Casablanca, 1 ère Edition 2014, p 77.

2- Aissam zine-dine « la reforme apportée par la loi 14-07 face aux dysfonctionnements du régime de l'immatriculation foncière », op.cit., p : 160

3- Royaume du Maroc « marchés fonciers pour la croissance économique au Maroc, volume – héritage et structures foncières au Maroc, les contraintes structurelles et institutionnelles à l'émergence d'un marché efficient du foncier au Maroc, op.cit., p : 45.

Ainsi si l'immatriculation trouve ses points de force dans la purge et la publicité, il convient de signaler que le caractère définitif et absolu du titre foncier rend l'immatriculation inattaquable, non susceptible d'aucune voie de recours sauf la possibilité de demander des dommages et intérêts par la victime.

A ces difficultés, s'ajoutent d'autres cas tel que le droit d'exercer les oppositions lors d'une procédure d'immatriculation car une opposition non fondée ralentit la procédure d'immatriculation.

Pour que le secteur foncier puisse assurer la promotion de l'investissement et surmonter les contraintes et les enjeux auxquels il est confronté, le discours royal de Sa Majesté le Roi du 8 décembre 2015 a précisé qu' **« il est donc nécessaire pour le prendre en charge, d'adopter une vision globale intégrant toutes les dimensions juridiques , institutionnelles, organisationnelles et procédurales tenant compte des spécificité de ce secteur ainsi que de la nature complexe et imbriquée de sa structure, qui est due à l'interprétation d'une multitude de facteurs historiques et socio-économique ».**

D'ailleurs le discours royal a tracé les différents axes sur lesquels doit porter la réforme tel que le volet législatif qui confronte le défi de la diversité de ses régimes, l'absence ou l'obsolescence des textes juridiques qui le règlementent et aussi la multiplicité des opérateurs institutionnels supervisant sa gestion.

A à cet égard la réforme doit être vouée vers une simplification des procédure de sa gestion, l'adoption de mécanismes appropriés pour rationaliser les interventions des différents acteurs concernés, aussi accélérer la cadence des enregistrements à la conservation foncière dans la perspective de généraliser l'immatriculation à l'ensemble du territoire national, se servir de la technologie numérique pour « assurer la maîtrise, la stabilisation et l'échangeabilité de la structure foncière.

La réforme du régime des terres collectives a constitué l'un des principaux axes du discours royal faisant appel à toutes les parties prenantes à **« accélérer l'apurement de la situation juridique des terres collectives, en vue de créer un climat propice à l'intégration optimale de ces terres dans le processus de développement économique et social du pays »**

De même, le discours royal s'est intéressé à la réforme des systèmes fonciers liés à l'investissement agricole pour qu'il puisse constituer un levier de développement économique dans le milieu rural.

Partant, afin de faire du secteur foncier un levier du développement économique du pays, il s'avère nécessaire d'adopter une politique tendant à mettre en exergue la relation entre le foncier et le développement économique. Sous cet angle plusieurs propositions liées à la réforme du régime foncier au Maroc intéressent :

- l'immatriculation entant que procédé de sécurisation des opérations foncières et d'encouragement de l'investissement, elle constitue un enjeu pour surmonter les défis du régime foncier au Maroc. C'est un moyen par excellence permettant la

valorisation de la propriété foncière, l'encouragement de l'investissement et de l'initiative privée tant que support du développement économique du pays

- son importance nécessite son encouragement par biais de l'accélération de la cadence des enregistrements à la conservation foncière dans la perspective de généraliser l'immatriculation à l'ensemble du territoire national, ceci tout en remédiant aux difficultés suscitées par le régime d'immatriculation telle que la simplification et l'accélération de la procédure liée à sa mise en œuvre, aussi la diminution du cout de ses frais, en sus de l'organisation de campagnes de sensibilisation et vulgarisation auprès de la population dans une perspective de la généralisation du régime d'immatriculation au niveau de l'ensemble du territoire national.

- Par ailleurs, le deuxième axe s'intéresse à la nécessité d'établir une réforme des statuts qui restreignent la mobilité de la terre et entravent, en conséquence le développement de l'investissement. Dans ce cadre, le ministère de l'agriculture, Direction des aménagements fonciers a projeté des propositions à ce niveau tendant à réduire la part de ces statuts notamment par le fait de légaliser les privatisations de fait par les ayants-droits afin d'encourager l'investissement et les opérations foncières, de même que la direction des aménagements fonciers a élaboré des projets de loi tendant à conférer le droit éminent de l'Etat sur les terres guichs gratuitement et à titre privatif aux exploitants réguliers de parcelles de terrains agricoles . en l'occurrence l'accélération du processus de Melkisation tendant à l'unification des différents statuts fonciers en direction du Melk se révèle d'une grande ampleur¹.

- un autre projet de loi pour le Melk dont le but est d'autoriser l'achat des terres rurales par des personnes physiques étrangères et les personnes morales²

- D'autres mesures doivent intéressées les difficultés de l'indivision comme entrave majeur au bien Melk favorisant les sorties d'indivision telle que la mise en place d'un fonds de financement des transactions d'achat de parts entre indivisaires par des prêts aux taux subventionnés, aussi mettre en place des tarifs pour les immatriculations d'indivisaires sortants.

- Encourager l'opération d'immatriculation volontaire groupée en réduisant les frais d'immatriculation pour des groupes d'agriculteurs voisins manifestant collectivement la volonté d'obtenir un titre de propriété³.

1- Royaume du Maroc « marchés fonciers pour la croissance économique au Maroc, volume – héritage et structures foncières au Maroc, les contraintes structurelles et institutionnelles à l'émergence d'un marché efficient du foncier au Maroc, op.cit., p : 63

2- Op.cit. p: 17.

3- Op.cit. p: 64.

Conclusion :

Certes, les spécificités du régime foncier marocain constituent une richesse car elles procurent une diversité de choix du régime de l'exploitation de la terre et aussi le choix du régime de sécurisation des opérations foncières qui se divise en régime d'immeubles immatriculés et le régime des immeubles non immatriculés.

Néanmoins, elles représentent des inconvénients pour les investisseurs puisque la complexité et la diversité des statuts de ces terres rendent l'accès au foncier un obstacle majeur et très sévère, et même pour les statuts qui s'avèrent plus favorables pour l'investissement, ils confrontent plusieurs entraves qui freinent leur contribution dans ce domaine.

85

En plus, la dualité du régime foncier représente plusieurs inconvénients pour les investisseurs immobiliers, ceux-ci tiennent essentiellement à l'insécurité des transactions que procure le régime traditionnel notamment l'absence de publicité des droits prétendus en plus des difficultés d'accès au crédit.

Or ; si ces inconvénients sont surmontés par le régime de l'immatriculation, ce dernier n'échappe pas à son tour aux inconvénients qui limitent son efficacité et son rôle dans le développement de l'investissement.

Partant, afin que le foncier puisse jouer le rôle qui lui revient dans le développement de l'investissement au Maroc, il s'avère nécessaire d'adopter diverses reformes pouvant l'adapter aux exigences de l'accompagnement de la dynamique du développement économique et la prospérité des investissements.

Bibliographie :

- Stéphane Gignoux « appréhender le droit marocain de l'immobilier : une approche transversale « droit privé-droit public » essai sur le droit foncier marocain, collection électronique « les études et essais du centre jacques Berque n° 30 – avril 2015 – rabat – Maroc, www.cjb.ma
- Paul Decoux « droit foncier marocain », imprimerie el maarif al Jadida, rabat, éditions la porte, 2002.
- Royaume du Maroc – ministère de la culture et de la communication – département de la communication, portail national, www.maroc.ma
- cabinet Masnaoui « Droit foncier marocain « les statuts », le foncier au Maroc : outil de développement économique, bulletin d'information périodique n° ISSN: 7476-2605 ردمد 7476-2605

745, juillet/aout 2005, édité par editinfo, Société d'Édition et d'ingénierie de la formation.

- Amina MABROUK MAHLAOUI « les statuts fonciers au Maroc-approche juridique », mémoire, rabat, novembre 2002,
- Royaume du Maroc « marchés fonciers pour la croissance économique au Maroc, volume – héritage et structures foncières au Maroc, les contraintes structurelles et institutionnelles à l'émergence d'un marché efficient du foncier au Maroc, document de la banque mondiale, rapport n° 49970-MA, 31 mai 2008
- Tale Bensouda korachi « la gestion foncière au Maroc et en Tunisie », actes de ssymposium-barcelone le 22-25 septembre 1986
- Meyssoune Belmaza « le foncier, un frein à l'investissement au Maroc », Libération, www.libe.ma, jeudi 3 mars 2016
- Mohamed M'HASSNI, Mohamed FELJI et Hamid KHALALI “ le système foncier au Maroc, une sécurité et un facteur de développement durable, au milieu urbain et rural, 2nd FIG régional conférence, Marrakech ; Morocco ; december 2-5, 2003, www.fig.net
- Aissam zine-dine « la reforme apportée par la loi 14-07 face aux dysfonctionnements du régime de l'immatriculation foncière », imprimerie NAJAH AL JADIDA Casablanca, 1 ère Edition 2014
- Royaume du Maroc « rapport sur le foncier public mobilisé pour l'investissement », projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2016. www.finances.gov.ma